

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1145/2018/रायगढ़

अपीलार्थी श्री शरद देवांगन, बेलादुला, जिला रायगढ़

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी श्री सुदर्शन राम सचिव ग्राम पंचायत मेण्डरबहार

जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर

आदेश दिनांक 29/10/2021

- 1 / अपीलार्थी श्री शरद देवांगन आयोग में उपस्थित ।
- 2 / उत्तवादी जनसूचना अधिकारी श्री सुदर्शन राम सचिव ग्राम पंचायत मेण्डरबहार जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर आयोग में उपस्थित ।
- 3 / तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री हरिहर यादव सचिव ग्राम पंचायत घुमरा जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर आयोग में उपस्थित ।
- 4 / प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु रजि० आवेदन दिनांक 17.08.2017 जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत मेण्डरबहार जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर को प्रस्तुत कर सूचना/जानकारी चाही थी । वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा रजि० प्रथम अपील दिनांक 07.10.2017 प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर को प्रस्तुत की गई । प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने व जानकारी प्राप्त न होने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 22.01.2018 आयोग को प्रस्तुत की गई है ।
- 4 / प्रकरण में दिनांक 02.08.2021 की सुनवाई में आर्डरशीट में निम्नानुसार लेख किया गया था:—
प्रकरण व्ही० सी० में प्रस्तुत ।
 - 1 / अपीलार्थी श्री शरद देवांगन आयोग में उपस्थित ।
 - 2 / उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री सुदर्शन राम सचिव ग्राम पंचायत मेण्डरबहार जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर आयोग में उपस्थित । उनके द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी प्रभार मे नहीं दिया गया है । आयोग के सूचना पत्र प्राप्त होने के पश्चात जिसके संबंध में तत्कालीन जनसूचना अधिकारी को पत्राचार किया गया है । तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री हरिहर यादव ग्राम पंचायत घुमरा जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर में पदस्थ है । वर्तमान जनसूचना अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत कार्यालय में तत्कालीन जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रभार नहीं दिया गया है तो वे उक्त संबंध में आयोग के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करें ।

- 4/ जनसूचना अधिकारी, श्री सुदर्शन राम सचिव ग्राम पंचायत मेण्डरबहार जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर एवं श्री हरिहर यादव ग्राम पंचायत घुमरा ज न प द पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर को इस आर्डरशीट की प्रतिलिपि कारण बताओं सूचना पत्र के रूप में तामिल कराने हेतु रजि० डाक से प्रेषित की जाये अपीलार्थी के सूचना मांगने के आवेदन का निराकरण निर्धारित समय सीमा में नहीं करने के कारण उन पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत प्रत्येक दिन के विलंब के लिए 250/—रूपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000/—रूपये की शास्ति क्यों न आरोपित की जाये एवं अधिनियम की धारा 19(8)(ख) के अंतर्गत अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति क्यों न दिलवाई जायें। वे अपना जवाब इस आदेश प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करे एवं सुनवाई हेतु आयोग के समक्ष अनिवार्य रूप से उपस्थित भी हों। यदि वे आयोग को लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं करते एवं आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
- 5/ प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री एच० सी० कछवाहा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर को भी इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों के जवाब प्रस्तुत करें कि उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण नहीं करने तथा आयोग में कोई जवाब न प्रस्तुत करने के लिये क्यों न उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 8-5/2013/आरटीआई/1-सूअप्र दिनांक 14.11.2013 की कंडिका 09 तथा पत्र क्रमांक 768/जी-2071/2012/1-सूअप्र दिनांक 29.04.2013 की कंडिका 2 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे।
- 6/ इस आर्डरशीट की प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर एवं कलेक्टर जशपुर को भी समुचित कार्यवाही हेतु रजि० पोस्ट से प्रेषित किया जाये। ताकि उन्हें ज्ञात हो जनसूचना अधिकारी, श्री सुदर्शन राम सचिव ग्राम पंचायत मेण्डरबहार जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर एवं श्री हरिहर यादव ग्राम पंचायत घुमरा जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर द्वारा आयोग के प्रकरण के संबंध में अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय नहीं किया जाता है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री एच० सी० कछवाहा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर को भी आयोग की सुनवाई में उपस्थित नहीं होते हैं जिससे प्रकरणों का त्वरित निराकरण नहीं हो पा रहा है। अतः वे आगामी सुनवाई में श्री एच० सी० कछवाहा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर, श्री सुदर्शन राम सचिव ग्राम पंचायत मेण्डरबहार जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर एवं श्री हरिहर यादव ग्राम पंचायत घुमरा जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर की उपस्थिति अनिवार्य

रूप से सुनिश्चित करें।

- 7/ प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि 29.10.2021 नियत।
- 5/ वर्तमान जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को आज आयोग के समक्ष शपथ पत्र दिया गया जिसे अपीलार्थी के द्वारा लिया गया। प्रकरण में उक्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न है जिसमें शपथ पत्र की मूल प्रति प्राप्त किया हस्ताक्षर की टीप अंकित है।
- 6/ प्रकरण में तत्कालीन तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री हरिहर यादव सचिव ग्राम पंचायत घुमरा जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर का आयोग को संबोधित जवाब दिनांक 24.10.2021 संलग्न है जिसमें लेख है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के तहत श्री शरद देवांगन द्वारा ग्राम पंचायत मेण्डरबहार में नवम्बर 2014 से 30 जुलाई 2017 तक जानकारी मांगी गई थी जिसमें मेरा कार्यकाल 3 मार्च 2017 को मेण्डरबहार का प्रभार दिया गया। जनपद पंचायत फरसाबहार द्वारा तत्कालीन सचिव महेश राम चौहान को निलंबित किया गया मुझे अतिरिक्त प्रभार में मेण्डरबहार का प्रभार दिया गया जिसमें महेश राम चौहान मुझे किसी प्रकार का रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया मैं एक तरफा चार्ज लेकर मेण्डर बहार में 2018 तक कार्य किया उसके बाद 25 मई 2018 के सुदर्शन राम सचिव को मेण्डरबहार का प्रभार सौंपा गया जिस बीच में राज्य सूचना आयोग से श्री शरद देवांगन द्वारा सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी जिसका पत्र आया श्री शरद देवांगन द्वारा ग्राम पंचायत मेण्डरबहार में कब सूचना का अधिकार लगाया द्वितीय अपील जनपद पंचायत फरसाबहार में नहीं किया गया तत्पश्चात 2018 में राज्य सूचना आयोग से पत्र आया उस समय मैं ग्राम पंचायत मेण्डरबहार का प्रभार सुदर्शन राम सचिव को सौंपा चुका था। अतः महोदय से निवेदन है कि मेरा आवेदन स्वीकार करने की कृपा करें।

तत्कालीन जनसूचना अधिकारी यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि वर्तमान जनसूचना अधिकारी के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.08.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया था उस समय वही पदस्थ थे। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील के समय भी वही पदस्थ थे। इस प्रकार से इस प्रकरण में पूर्णरूपेण जिम्मेदार है। अतः प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है:-

(1) अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना मांगने के आवेदन का निराकरण निश्चित समय सीमा में न करने एवं आयोग के सूचना पत्र का जवाब संतोषप्रद प्रस्तुत न करने पर जनसूचना अधिकारी श्री हरिहर यादव सचिव ग्राम पंचायत घुमरा जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 3,000/-रूपये (तीन हजार रुपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

(2) प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री एच0 सी0 कछवाहा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर के द्वारा प्रथम अपील का निराकरण नहीं किया तथा आयोग में कोई जवाब न प्रस्तुत भी नहीं किया गया है। अतः विकास आयुक्त छ.ग. नवा रायपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर को निर्देशित किया जाता है कि उनके विरुद्ध विभागीय जांच कर अनुशानात्मक कार्यवाही करें।

7 / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे जनसूचना अधिकारी, श्री हरिहर यादव सचिव ग्राम पंचायत घुमरा जनपद पंचायत फरसाबहार जिला जशपुर के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति की राशि को उनके वेतन से कटौती कर शासन के कोष जमा कराये तथा शास्ति जमा कराने के पश्चात पालन प्रतिवेदन आयोग को तत्काल प्रेषित करें।

उपरोक्त निर्देश के साथ यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे।

सही/-
(धनवेन्द्र जायसवाल)
राज्य सूचना आयुक्त